

החלטה: תמ"מ / 3 / 24 - התייחסות הועדה המחוזית להתנגדויות לתמ"מ ישיבה מס' 2005017
מתאריך 19.9.05

תמ"מ / 3 / 24 מציעה בעיקרה, שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור פיתוח עירוני בשטח של כ- 800 דונם.

התוכנית המבוקשת תואמת את מגמות התכנון על פי תוכנית האב של בקעת אונו והוגש לה תסקיר מיצוי עתודות קרקע של העיר יהוד, טרם העברתה לאישור המועצה הארצית.

התוכנית פורסמה להפקדה בתאריך 15.5.2005 והוגשו לה שלוש התנגדויות:

1. ראש עיריית אור יהודה
2. רשות שדות התעופה
3. מר גולדברג שלמה

בהתאם לסעיף 106 (א) (1) – מגישה הועדה המחוזית למועצה הארצית את חו"ד להתנגדויות כדלקמן:

התנגדות ראש עיריית אור יהודה:

מהות ההתנגדות:

השטח המיועד לשינוי יעוד בתמ"מ 24/3 נועד לשרת פינויים באור יהודה הסובלים ממטרדי רעש.

המלצה: לדחות את ההתנגדות.

הועדה סבורה כי התנגדות זו אינה רלוונטית לעצם שינוי היעוד המוצע. יחד עם זאת, הועדה המחוזית סבורה כי השטח הנדון, הצמוד לעיר יהוד מאפשר את המשך פיתוחה של העיר יהוד ואת חיזוק אוכלוסייתה.

מהות ההתנגדות:

קיים עומס קיבולת תחבורתי בין הישובים הנשענים על דרך 461.

המלצה: לדחות את ההתנגדות.

הועדה סבורה כי נושא זה יבחן לעומק במסגרת הדיונים על התוכנית המפורטת ואינו רלוונטי לשינוי היעוד במסגרת התמ"מ.

מהות ההתנגדות:

התוכנית אינה תואמת את תוכנית אב בקעת אונו בכל הנוגע לקיבולת ולמטלות תחבורתיות:

המלצה: לדחות את ההתנגדות.

נושא זה יעלה ויבחן במסגרת הדיונים על התוכנית המפורטת ואינו רלוונטי לשינוי היעוד במסגרת התמ"מ.

הועדה רוצה לציין כי התוכנית המפורטת שד / 562 / 25 / א עולה לדיון במליאת הועדה המחוזית בתאריך 10.10.2005.

לדיון זה זומנו בין היתר נציגי עיריית אור יהודה ומחוז תל אביב וטענותיהם יוכלו להשמע בפירוט בועדה המחוזית ותנתן להם ההתייחסות במסגרת זו.

התנגדות רשות שדות התעופה:

מהות ההתנגדות:

יש להוסיף לתוכנית הערה, על פיה " על תחום התוכנית חלות הוראות והגבלות בניה כפי שנקבעו בהוראות תמ"מ א 2 / 4 –

המלצה: לקבל את ההתנגדות.

מהות ההתנגדות:

יש להוסיף סעיף לפיו "תנאי להוצאת היתרי בניה הינו קבלת אישור מרשות שדות התעופה.

המלצה: לקבל את ההתנגדות בחלקה.

ניתן להוסיף תנאי זה כתנאי להפקדת התוכנית המפורטת, ככל שימצא לנכון.

התנגדות מר שלמה גולדברג:

מהות ההתנגדות:

נפלה טעות בסימון הקו הכחול ולכן נלקחו 15 דונמים במקום 10 עליהם הוסכם עם המינהל.

המלצה: לדחות את ההתנגדות.

מדובר בשינוי לתמ"מ בקני"מ 1:50,000 ולא בתוכנית מפורטת ועל כן ההתנגדות צריכה להבחן במסגרת הדיונים בתוכנית המפורטת או בשלב ההתנגדויות לתוכנית המפורטת.

החלטה: רח/ 2001 /8/ ב – שכונת כפר גבירול- רחובות ישיבה מס' 2005017 מתאריך 19/9/05

- א. התכנית המוצעת עניינה שינוי התכנית המאושרת רח/ 2001 /8/ א, כוון שלטענת היזם אינה כלכלית.
- ב. התכנית הנדונה מציעה שינוי הבינוי המאושר, מעלה את החניות התת- קרקעיות למפלס הקרקע משנה את תקן החניה מ1.5 ל1.2, מקטינה את שטחי הציבור וממירה 215 יח"ד רגילות ל 200 יח"ד של מקבץ הדיור. כמו כן מציעה התוכנית תוספת לשטחים העיקריים המאושרים.
- ג. הועדה שמעה את יזמי התכנית, את נציגי השכונה ואת נציגי עיריית רחובות.
- ד. הועדה המחוזית קיבלה את חו"ד שמאי הועדה מיום 18.9.05, על פיה התוכנית שבנדון אף היא אינה כלכלית מהנימוקים שפורטו בחו"ד.
1. לאור האמור ומאחר ומטרתה העיקרית של התוכנית הינה יצירת תוכנית כלכלית בהשוואה לתוכנית המאושרת במקום – בכדי לאפשר את שיקום השכונה והטבת מצב התושבים בה, **מחליטה הועדה לשוב ולדון בתוכנית** וזאת הן לאחר קבלת התייחסות יזמי התכנית לחו"ד שמאי הועדה, והן לאחר בחינת חלופות נוספות לתכנון המוצע (כולל הקטנת מיסוי, היטלים, וכד', וכן אפשרויות של ניווד זכויות) – וזאת ע"י הועדה המקומית, כולל התייחסות לנושאים החברתיים העולים מתוכנית זו.
2. לאור האמור לעיל תשוב הועדה ותדון בתכנית בתוך כ-90 יום. לדיון זה יזומן גם נציג משרד הקליטה לנושא מקבץ הדיור המוצע בתכנית.
- הצעה זו התקבלה ברוב קולות חברי הועדה ובהתנגדותו של מר שוקי פורר, חבר הועדה.

החלטה: נס' 137 – ישיבת מספר 2005017 מתאריך 19/9/05

התכנית המוצעת מרחיבה ומשדרגת את אזור התעשייה הקיים בדרום – מערב נס ציונה ומקצה קטע מכביש הרוחב עורקי- עירוני.

אזור התעסוקה מופיע בתמ"מ 21/3 ותואם את הוראותיה.

התכנית מייצגת את השטח לתעשייה, תעשייה עתירת ידע, מלאכה, אחסנה, משרדים, מסחר וכ"ד. היקף הבניה המוצע 120%.

התכנית תואמה עם המשרד לאכה"ס, משרד הבריאות וצה"ל.

הועדה, לאחר שדנה בתכנית ושמעה את נציגי עיריית נס ציונה והמתכננים **מחליטה להפקיד את התכנית בתנאים הבאים:**

1. אישור ולקחש"פ.
2. עריכת בדיקה תחבורתית עפ"י הנחיות בה"ת ועדכון מסמכי התכנית בהתאם לצורך עפ"י מסקנות הבדיקה התחבורתית, כולל שלבי ביצוע תחבורתיים. בחינה זו תקבע את היקף הזכויות שניתן לממשן בתוכנית, בתיאום עם משרד התחבורה והיועץ התחבורתי של הועדה. אם הבדיקה תמצא כי קיים פער משמעותי בין היקף הזכויות המבוקש ובין הזכויות שניתן לממשן על תוצאות הבה"ת תוחזר התוכנית לדיון בועדה.
3. תאום מסמכי התכנית, הבדיקה התחבורתית ותקן החניה עם משרד התחבורה ויועץ התחבורה של לשכת התכנון.
4. הגשת טבלאות האיזון כחלק ממסמכי התכנית לחוות דעתו של שמאי לשכת התכנון.
5. הטמעת הנחיות תכנית נס' 200 במסמכי תכנית זו, כולל הקטנת קו הבניין דרומי ל 6 מ'.
6. הגשת סקר ע"י הועדה המקומית בדבר מצאי אזורי התעסוקה בתחומי הרשות ובסביבתה הקרובה ומידת ניצולם.
7. הגשת תוכנית ניקוז לתיאום עם רשות הניקוז הרלוונטית ואגף שימור קרקע ומים במשרד החקלאות.
8. בחינת הרצף, בין השצ"פ המיוחד בתכנית, לאנ"מ בדרום, ולשמורה בצפון.
9. מג' 201- להגדיר את השטח הירוק המינימלי ואת מיקומו.
10. התאמה להנחיות מ.הבריאות, אכה"ס וצה"ל.
11. הערות הטכניות, שימסרו תוך 14 יום מיום קבלת המסמכים המתוקנים.

" החלטה זו תהיה בטלה בתוך שבעה חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית עפ"י ס' 86 ד' לחוק אם לא ימולאו התנאים הקבועים בה "

החלטה: תוכנית זמ/9/584, גדרה, ישיבה מס' 2005017 מתאריך 19/9/05

א. התכנית שבנדון בשטח של כ-200 דונם בדרום מזרח גדרה. ברביע הצפון מזרחי של כביש 40/7 בקרבת המחלף, משנה יעוד מקרקע חקלאית למגורים (468 יח"ד), מסחר ותעסוקה, שב"צ, שצ"פ ותחנת דלק.

הועדה, לאחר ששמעה את הסברי יזמי ומתכנני התכנית וכן את עמדת הועדה המקומית זמורה ומהנדס המועצה המקומית גדרה. **מחליטה לשוב ולדון בתכנית** וזאת לאחר בחינת הנושאים הבאים:

1. הגשת מסמך סביבתי המתייחס בין השאר לנושא האקוסטי, זיהום האויר, וכד' - וזאת בהתאם להנחיות המשרד לאיכות הסביבה, והטמעת כל הערות המשרד לאיכות הסביבה למסמך הסביבתי בהוראות התכנית.
2. הטמעת מגבלות פיתוח עפ"י תת"ל 10/3/4 במסמכי התכנית.
3. תיאום התכנית עם מע"צ ומשרד התחבורה, כולל פתרונות חלופיים לתחנת הדלק.
4. הגשת חתך המתייחס לדרך 7 כפי שאושר בות"ל אל מול המגורים ואל מול השב"צ הסמוך למחלף.
5. יש לסמן את רצועת הגז עפ"י תמ"א/37/א.
6. יש להוסיף סעיף הקובע כי תנאי להוצאת התרי בניה הינו פתיחה לחיבור הדרומי לגדרה עד חיבורו לכביש 40.
7. הכנת נספח ניקוז בתיאום עם רשות הניקוז ועם אגף שימור קרקע ומים במשרד החקלאות.
8. יש להוסיף סעיף האוסר נגישות ישירה מדרך מס. 101 למגרשים הגובלים בה.
9. מגרשי השב"צ ממוקמים משני צידי כביש 105 שהינו כביש עם עומסי תנועה גבוהים. יש לתכנן רצועת שצ"פ ברוחב שלא יפחת מ-10 מ' בין מגרשי השב"צ לבין הכביש או לחילופין להעביר את מגרשי השב"צ למיקום אחר בתאום עם לשכת התכנון.
10. תיאום הבינוי המוצע עם הועדה המקומית ולשכת התכנון.
11. תיאום עם משרד הבריאות לעניין מרחקים מבארות ככל שימצא צורך.
12. ביטול מגרש 501 המיועד למסחר ויעודו כשב"פ.
13. קביעת קוי בניין למגורים עפ"י הוראות תמ"א/18. השטח בין המגרשים ובין התחנה עפ"י קווי הבניין יקבעו כשב"פ.
14. הערות לשכת התכנון.

החלטה: תכנית הר/ 1000 – ישיבה מס' 2005017 מתאריך 19/9/05

א. התכנית הנדונה עניינה חטיבת קרקע בשטח של כ - 245 דונם בייעוד חקלאי עפ"י תכנית R 6. שטח המהווה חיבור בין חלקי העיר הוד השרון, בין מגדאל לבין רמתיים. זהו שטח הממוקם בלב השטח העירוני ובעל חשיבות ליצירת רצף עירוני במקום.
ב. בהמשך לפניית הועדה המקומית "הוד השרון", לפיה בכוונת הועדה להגיש תכנון לשטח זה, ולאחר שהוועדה שמעה הסברי יזמי התכנית - הועדה המקומית "הוד השרון" מחליטה הועדה כדלקמן:

1. לאשר פרסום הודעה על הכנת תכנית (או מספר תכניות) עפ"י סעיף 77 לחוק ותנאים להוצאת היתרי בניה בהתאם לסעיף 78 לחוק למקרקעין הידועים

כגוש 6447 חלקה 89
כגוש 6448 1,3-7,9-13,17,19-22,24,25,27-29,31,32,35-40,42
,157,48,51,52,55,75,80,82,138-140,143-145,152-155
ח"ח 81,83,149,179 189-191,192,194,195,196,201,204,207

2. תנאים למתן היתרי בניה עפ"י סעיף 78 לחוק יהיו כדלהלן:
א. לא יינתנו היתרי בניה להקמת מבנים חדשים.
ב. הועדה המקומית רשאית לאשר שיפוץ מבנה או הרחבתו ובתנאי שהועדה סבורה שאין בכך כדי לפגוע באפשרות יישומה של התכנית שבתכנון.
ג. הועדה המקומית רשאית במקרים מיוחדים להתיר עבודות מצומצמות כפי שהוגדר בחוק התכנון והבנייה וכן בקשות מיוחדות ע"פ שיקול דעת הועדה המקומית.
ד. תוקף התנאים יהיה 3 שנים, או עד להפקדת התכנית, המוקדם מביניהם.

3. ככל שיופקדו מספר תוכניות – תוקף התנאים יהיה ל-3 שנים לכלל השטח, למעט השטחים לגביהם הופקדו תוכניות כאמור.

4. תכנית הר/ 1000 אינה רלוונטית יותר ותבוטל.

5. הועדה רושמת לפניה את הצורך בתיאום במהלך הכנת התכנית עם מ.א. דרום השרון.

הערה: ד"ר שוקי אמרני, יו"ר הועדה המחוזית לא השתתף בדיון.

החלטה: הצ/1/1/267/א – אבן יהודה, ישיבה מספר 2005017 מתאריך 19/9/05

א. התכנית הנדונה חלה על חטיבת קרקע בשטח של כ- 160 דונם, המצויה בחלקה הדרומי של אבן יהודה. התכנית מציעה 399 יח"ד בצפיפות של כ- 5 יח"ד / לדונם נטו, בבינוי של צמודי קרקע גן-גג ועד 4 קומות.

ב. התכניות נדונה בתאריך 14.1.2004 במליאת הועדה המחוזית והוחלט להפקידה בתנאים כמפורט בהחלטה.

ג. בתאריך 24.5.05 התקבלה התייחסות רשות ניקוז השרון לנספח הניקוז שמתנה את הפקדת התכנית בתכנית ניקוז מוסכמת לפיתרון קבוע לסילוק המים מהשקע.

ד. בנוסף לכך מתנה רשות הניקוז את הפקדת התכנית בכתב שיפוי שינתן ע"י המועצה מקומית אבן יהודה למקרה שיוגשו נגדה תביעות נזקין בגין הצפות מהשקע.

ה. בתאריך 30.6.05 התקבל מכתבו של ראש המועצה אבן יהודה לנושא פתרון הניקוז שבין היתר מציע בסעיף 4 כי בכל מקרה אין בכוונת המועצה לחתום על כל כתב שיפוי שהוא ואינה מוכנה להתנות את התכנית בכתב שיפוי של היזם.

ו. לאחר שהועדה בחנה את התייחסות רשות הניקוז ושמעה את הסברי נציגי רשות הניקוז, נציג המועצה מקומית והועדה מקומית ואת יזמי התכנית, סבורה הועדה כי הדרישה לקבלת כתב שיפוי מהמועצה מקומית אינה קשורה לפתרונות הניקוז של התכנית.

ז. לאור האמור לעיל מחליטה הועדה לתקן את סעיף ג.1.ה בהחלטתה מיום 14.1.2004 כדלקמן " תנאי להפקדה לתכנית יהיה תיאום תכנית מוסכמת לפתרון קבוע לסילוק המים מהשקע עם משרד החקלאות, לשכת התכנון ומ. החקלאות, אגף שימור קרקע.

ח. כמו כן מחליטה הועדה לחדש את יתר התנאים להחלטה שנותרו ללא שינוי.

הערה: ד"ר שוקי אמרני, יו"ר הועדה המחוזית לא השתתף בדיון.

ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, ישיבה מספר 2005017 מתאריך 19/9/05

החלטה: נת/2/4/547, ישיבה מספר 2005017 מתאריך 19/9/05

התכנית ירדה מסדר- היום לבקשת היזם.

החלטה: הצ/4 / 1/266, הצ/4 / 1/267, הצ/4 / 1/275 – קדימה, ישיבה מס' 2005015 מתאריך 19/9/05

- א. שלוש התכניות הנ"ל עניינן חטיבת קרקע בשטח של כ - 53 דונם, המצויה בחלקה המערבי של הישוב קדימה, והמציעות, בעיקרן, שינוי יעוד קרקע חקלאית למגורים.
- ב. התכניות נדונו בתאריך 28.4.2004 במליאת הועדה המחוזית והוחלט להפקידן בתנאים כמפורט בהחלטה.
- ג. בין יתר התנאים נקבע בסעיף 4.ג כי יש להגיש נספח ניקוז לאישור משרד החקלאות ורשות הניקוז.
- ד. בתאריך 24.5.05 התקבלה התייחסות רשות ניקוז השרון לנספח הניקוז שמתנה את אישור התכנית למתן תוקף בהצגת תכנון מפורט ותיק מכרז להנחת צינור שיוציא את הנגר למובל ניקוז מוסדר.
- בנוסף לכך מתנה רשות הניקוז את הפקדת התכנית בכתב שיפוי שינתן ע"י המועצה מקומית קדימה צורן לגבי תביעות נזיקין עתידיות על הצפה וגם לגבי תביעות שהגישה המועצה מקומית נגד רשות הניקוז בתיק ת.א 1127/02 שנסתיים בהסכם פשרה ועלותו 54,778 ש"ח.
- ה. לאחר שהועדה בחנה את התייחסות רשות הניקוז ושמעה את הסברי נציגי רשות הניקוז, נציג המועצה מקומית והועדה מקומית ואת יזמי התכנית, סבורה הועדה כי למעט התנאי בדבר הצורך בתכנון מפורט להנחת הצינור שיוציא את הנגר למובל ניקוז מוסדר, יתר התנאים קשורים להסדרים כספיים בין רשות הניקוז לבין המועצה מקומית ואינם קשורים לפתרונות הניקוז של התכנית.
- ו. לאור האמור לעיל מחליטה הועדה לתקן את סעיף 4.ג בהחלטתה מיום 28.4.05 באופן שייקבע כי תנאי למתן תוקף לתכנית יהיה תאום עם רשות הניקוז לתכנון מפורט ותיק מכרז להנחת הצינור שיוציא את הנגר למובל ניקוז מסודר וזאת בתיאום עם לשכת התכנון ומשרד החקלאות – אגף שימור הקרקע. בנוסף לכך ייקבע כי תנאי למתן תוקף לתוכנית יותנה בהשלמת ביצוע בפועל לצינור זה.
- ז. כמו כן מחליטה הועדה לחדש את יתר התנאים להחלטה שנותרו ללא שינוי.

בדיון הובהר כי בתכנית סמוכה הצ/139/4 ניתנו משום מה היתרי בניה ע"י הועדה המקומית בלא ביצוע פתרונות הניקוז כמתחייב מהוראת התכנית המאושרת.

הערה: ד"ר שוקי אמרני, יו"ר הועדה המחוזית לא השתתף בדיון.

החלטה – תכנית טב/3229, ישיבה מספר 2005017 מתאריך 19/9/05

התכנית שבנדון מייעדת שטח להטמנת פסולת יבשה בשטח של כ-18 דונם בשטח שיפוט של העיר טייבה כ-80 מ' דרום מזרח למבני מגורים של מושב עזריאל.
על פי תמ"מ 21/3, התכנית מצויה באזור "נחל וסביבותיו".
הועדה, לאחר ששמעה את הסברי יזמי ומתכנני התכנית ואת הועדה המקומית מחליטה לסרב לתכנית מהטעמים הבאים:

1. הועדה המחוזית, בהיותה ערה לצורך ביצירת פתרונות לסילוק וטיפול בפסולת יבשה, ובמיוחד פסולת בנין ברחבי המחוז, אימצה בישיבת מיום 9.5.05, תכנית אב לפסולת יבשה. אתר זה נבחן במסגרתה כנת תכנית האב ולא עמד בקריטריונים הדרושים עבור אתרים פוטנציאליים להטמנת פסולת יבשה, בין השאר, בגלל קירבתו לשימושים רגישים, צמידותו לנחל אלכסנדר וסמיכותו למגורים וכתוצאה לא נכלל בתכנית האב.
2. האתר המבוקש הינו בבור כרייה בלתי חוקית, ממוקם בסמוך למבני מגורים של מושב עזריאל ומבני החממות של המושב.
3. על פי אשר נמסר מיחידת הפיקוח האתר הינו בבור בכרייה בלתי חוקית והועדה אינה מוצאת מקום להכשיר פעולה בלתי חוקית זו ולעודד בכך הישנות התופעה.
4. ולבסוף, פונה הועדה למהנדס הועדה המקומית בדרישה לטפל במחפורת שנכרתה בשטח שלא על פי היתר, ולשקמו בתאום עם המשרד לאיכה"ס ומשרד החקלאות.
5. בנוסף, פונה הועדה לועדה המקומית לדאוג לכל האמצעים הנדרשים אשר יבטיחו מניעת מפגעים בטיחותיים, סביבתיים וכדומה כתוצאה מהבור במקום.
6. לועדה הובהר כי בפועל מצוי במקום בור בלתי חוקי בקרבה ניכרת למגורים ובאופן שיש בו לסכן חיי אדם.
נוכח זאת, מוצאת הועדה להפנות תשומת לב יחידת הפיקוח המחוזי לעבירת הבניה שבוצעה במקום ולצורך בנקיטת מהלכים ביחס לעבירות אלו.

הערה: ד"ר שוקי אמרני, יו"ר הועדה המחוזית לא השתתף בדיון.

החלטה – תכנית טב/3228, ישיבה מספר 2005017 מתאריך 19/9/05

התכנית שבנדון מיעדת שטח להטמנת פסולת יבשה בשטח של כ-25 דונם בתחום שיפוט של העיר טייבה, ומדרום למבני מגורים של קלנסוואה.

על פי תמ"מ 21/3, התכנית מצויה בכמחציתה באזור "נחל וסביבותיו" ומחציתה באזור חקלאי/נוף כפרי פתוח.

הועדה, לאחר ששמעה את הסברי יזמי ומתכנני התכנית ואת הועדה המקומית מחליטה לסרב לתכנית מהטעמים הבאים:

1. הועדה המחוזית, בהיותה ערה לצורך ביצירת פתרונות לסילוק וטיפול בפסולת יבשה, ובמיוחד פסולת בנין ברחבי המחוז, אימצה בישיבת מיום 9.5.05, תכנית אב לפסולת יבשה. אתר זה נבחן במסגרתה כנת תכנית האב ולא עמד בקריטריונים הדרושים עבור אתרים פוטנציאליים להטמנת פסולת יבשה, בין השאר, בגלל קירבתו לשימושים רגישים וכתוצאה לא נכלל בתכנית האב.
 2. האתר ממוקם בצמידות לבני מגורים של קלנסוואה ובסמיכות לאתר הפסולת המצוי בתהליכי אישור בתכנית טב/3180 האמורה לענות על צרכי ההטמנה באזור צפון מזרח המחוז.
 3. על פי אשר נמסר מיחידת הפיקוח האתר הינו בבור בכריה בלתי חוקית והועדה אינה מוצאת מקום להכשיר פעולה בלתי חוקית זו ולעודד בכך הישנות התופעה.
 4. ולבסוף, פונה הועדה למהנדס הועדה המקומית בדרישה לטפל במחפורת שנכרתה בשטח שלא על פי היתר, ולשקמו בתיאום עם המשרד לאיכה"ס ומשרד החקלאות אך לא כמוצע בתכנית.
 5. בנוסף, פונה הועדה לועדה המקומית לדאוג לכל האמצעים הנדרשים אשר יבטיחו מניעת מפגעים בטיחותיים, סביבתיים וכדומה כתוצאה מהבור במקום.
 6. לועדה הובהר כי בפועל מצוי במקום בור בלתי חוקי בקרבה ניכרת למגורים ובאופן שיש בו לסכן חיי אדם.
- נוכח זאת, מוצאת הועדה להפנות תשומת לב יחידת הפיקוח המחוזי לעבירת הבניה שבוצעה במקום ולצורך בנקיטת מהלכים ביחס לעבירות אלו.

הערה: ד"ר שוקי אמרני, יו"ר הועדה המחוזית לא השתתף בדיון.

החלטה לתכנית פת/ש/1047/א - ישיבה מספר 2005017 מתאריך 19/9/05

תכנית זו עניינה בקשה לשימוש חורג למסחר בהיקף של כ- 2,343 מ"ר מצפון לצמת סגולה בפתח תקוה בגוש 6399 חלקות 94, 95 (251), 96. במקום קיים מבנה אשר משמש למסחר. ב-22.5.02 החליטה הוועדה המחוזית מכח סמכותה לפי ס' 28 לחוק התכנון והבניה להורות לוועדה המקומית להגיש את הבקשה שנדונה בפניה לדיון בפני הוועדה המחוזית.

בבקשה שבפנינו מבוקש שנאריך את השימוש החורג למסחר למשך 5 שנים וזאת בהמשך לאישור שניתן ע"י הוועדה המקומית בשנת 1996.

א. רקע כללי

1. במתחם הנדון הוצאו היתרי בניה בשנות הארבעים למפעל לדבקים ותוספות בניה בשנות ה-50 בהתאם לתכנית שחלה במקום פת/1002 – ביעוד תעשייה.
2. במפת האכרזה משנת 1968 על קרקע חקלאית, נכללות החלקות בתחום ההכרזה. במפה מסומן המבנה כ"שטח בנוי" בתחום ההכרזה.
3. ב-1971 שונה האזור ליעוד חקלאי בתכנית פת/1002/ב.
4. בשנת 1985 אישרה הוועדה המחוזית את תכנית פת/1262 בהתאם להוראות סעיף 178 לחוק התכנון והבניה, בעקבות אישור תכנית פת/1002/ב, וקבעה רשימת שימושים חורגים שלהם נקבעה תקופת מקסימום בה מותר להמשיך להשתמש בבנינים או בקרקעות. תקופת המקסימום שנקבעה היא 3 שנים. רשימת השימושים נערכה עפ"י החלקים שנמצא שהיו תפוסים בפועל בעת ההפקדה (1981). התכנית פורסמה למתן תוקף בשנת 1988.
- מאוחר יותר ב-אוקטובר 1990 הוסף לרשימת השימושים החורגים שבתכנית פת/1262 גם השימוש של – משרד/מחסן ציוד בבנין בתכנית פת/1262/1.
- תקופת השימוש החורג שבתכנית פת/1262/1 לא השתנתה והיא נשארה עד ליום 31.11.91 (בפועל התכנית פורסמה ב-91, ולטענת המבקשים התקופה הסתיימה רק ב-94).
5. ביום 14.5.92 פורסמה למתן תוקף תוכנית פת/2000 לפיה יעוד המקרקעין הינו חקלאי.
6. במהלך שנת 1994 בעקבות שריפה שארעה במקום, הועדה המקומית נתנה אישור לשיקום המבנה (עפ"י תקנה 20) לתקנות התכנון והבניה (בקשר להיתר תנאים ואגרות, התש"ל 1970). במהלך שנת 1994 הוגש כתב אישום פלילי ביוזמת הוועדה המחוזית, הן בגין היתר זה, והן בגין שימוש ללא היתר לשימוש חורג. במסגרת עסקת טיעון מיום 29.10.95 נמחקו האישומים שענינם בניה שלא כדין ונותר האישום בגין השימוש ללא היתר, לשימוש חורג.
7. במקביל, הוגשה בקשה לשימוש חורג לוועדה המחוזית. ועדת המשנה של הוועדה המחוזית דנה בבקשה ביום 1.3.95 והחליטה :
 - א. עפ"י הנתונים שבפני הוועדה אין מקום לאשר את השימוש החורג מאחר ולא הוכח שהמבנה בעל היתר כדין.
 - ב. היה ויוכח אחרת תוגש בקשה חדשה לוועדה המחוזית.
 - ג. יחד עם זאת, לאור בקשת היועץ המשפטי של הוועדה התייחסה הוועדה לבקשה מההיבט התכנוני וסברה שאין מקום לשימוש המבוקש באזור זה. כמו כן הובהר לה ע"י נציג הוועדה המקומית שאין כיום בכוונתה להכין תכנית כלשהי לאזור בו מצויות החלקות נשואות הבקשה.ביום 18.11.96 דנה וועדת משנה א' של הוועדה המחוזית והחליטה לשוב ולדון לאחר מילוי התנאים :
 1. שינוי במטרות הבקשה.
 2. התכנית תכלול את כל התנאים התברואתיים, ותנאי משרד הבריאות לשימוש הקיים.
 3. תוגש תכנית עפ"י ס' 77 לכל השטח בין כביש 40 עד לנחל ולצומת סגולה. הוועדה המקומית מתבקשת להגיש תכנית כוללת לכל השטח בין כביש 40 עד לנחל.
 8. עם אישורו של תיקון 43 לחוק, סברה הוועדה המקומית שהסמכות לדון בשימוש חורג במקרה הנדון – נתון לוועדה המקומית. הוועדה המקומית התעלמה מהוראות התוספת הראשונה לחוק, המחייבת אישור של הוועדה המחוזית והחלקה ש"פ בקרקע חקלאית מוכרזת הואיל ולסברת הוועדה המקומית, ההכרזה על קרקע חקלאית לא חלה על המבנים.

9. בהמשך לכך, הוגשה הבקשה לשימוש חורג לועדה המקומית, והיא אישרה ב-1996 שימוש חורג ל-10 שנים. המבקשים בחרו משיקולים כלכליים לקבל היתר לשימוש חורג לתקופה של 5 שנים בלבד, עד 2001.
10. יצוין, כי ב-26.5.00 חודשה ההכרזה על קרקע חקלאית.
11. במהלך שנת 2000 אירעה שריפה נוספת במבנה והוא ניזוק. היזמים פנו לועדה המקומית בבקשה לחדש את היתר הבניה והיא חידשה את ההיתר. על החלטה זו הוגש ערר. ועדת הערר קבעה שניתן לחדש את היתר הבניה ללא אישור הוועדה המחוזית והולקחש"פ. ועדת הערר לא הכריעה בשאלה האם מדובר בקרקע חקלאית מוכרזת, הואיל והדיון נסוב על חידוש היתר בניה ולא על היתר בניה או היתר לשימוש חורג.
12. במהלך 2001 דנה הוועדה המקומית בבקשה לשימוש חורג, והחליטה להאריך את השימוש החורג ל-5 שנים נוספות.
13. בנובמבר 2001 פנה יו"ר הוועדה המחוזית בדרישה שהבקשה תובא לפני הוועדה המחוזית הואיל והמדובר בקרקע חקלאית מוכרזת – והוועדה המקומית אינה מוסמכת לאשר שימוש חורג, וזאת לאור הוראות התוספת הראשונה לחוק.
14. בהמשך לכך בישיבתה מיום 22.5.02 קבעה הוועדה המחוזית כי הבקשה לשימוש חורג בהיותה על קרקע חקלאית מוכרזת, טעונה אישור הועדה המחוזית והולקחש"פ. הוועדה החליטה בתוקף סמכותה לפי סעיף 28 לחוק להורות לועדה המקומית להגיש את הבקשה לדיון לוועדה המחוזית.
15. עפ"י תמ"מ/21/3, מיועד השטח ל"אזור נחל וסביבותיו", המחייב תכנית כוללת לכל האזור.
- בסעיף 7.7.1.2 לתמ"מ/21/3 נקבע, כי עד לאישורה של תכנית המתאר המחוזית החלקית יותרו באזור נחל וסביבותיו שימושים המותרים באזור חקלאי/נוף כפרי פתוח, כמפורט בסעיף 7.5.
- בסעיף 7.7.1.3 לתמ"מ/21/3 נקבע, כי באזורים אלה תיאסר בניה למגורים, למוסד, לתעשייה, מלאכה ותעסוקה ולמסחר אלא אם נקבע אחרת בתכנית מתאר מחוזית.
- תכנית תמ"מ/10/3 – מהווה תכנית כאמור – ועל פיה מיועד השטח ל"שטח שימור משאבי טבע ונוף" ול"שטח ציבור פתוח". תמ"מ/10/3 הופקדה במרץ השנה.
- במהלך שנת 1999 החליטה המועצה הארצית על קביעת מגבלות לפי ס' 77 ו-78 בגין הכנת תמ"מ/10/3. המבנה נשוא הבקשה נכלל בתחום שלגביו קבעה המועצה הארצית שאין לאפשר בו כלל כל שימוש חורג (חלקות 96, 251).
- עם הפקדת תמ"מ/10/3 החליטה המועצה הארצית בפברואר 2005 לקבוע מגבלות לפי ס' 98 לחוק שחלות על השטח הכלול בתשריט התמ"מ, לרבות המבנה נשוא הבקשה. במסגרת מגבלות אלו נקבע כי אין לתת שימוש חורג כלל. וכי הוועדה המחוזית תהא רשאית לשקול הארכה של שימוש חורג אם הוא ניתן בעבר כדין, לרבות שהתקבל לגביו אישור הוועדה המחוזית ואישור הולקחש"פ.
- במקרה הנדון מעולם לא ניתן אישור הוועדה המחוזית או הולקחש"פ.

ב. הוועדה, לאחר ששמעה הסברי מבקשי הבקשה, וכן עמדת הוועדה המקומית פ"ת – מחליטה לסרב לבקשה מהנימוקים הבאים:

1. כאמור, מיועד השטח עליו קיים המבנה נשוא הבקשה ליעוד חקלאי על פי התכניות החלות. הבקשה לאשר שימוש מסחרי, בנסיבות אלו מהווה סטיה ניכרת מהתכניות, ולפיכך לא ניתן לאשרה במסגרת בקשה לפי סעיף 151 לחוק התכנון והבניה. המבקשים טוענים כי מדובר בהארכת שימוש חורג וכי המדובר במבנה שנבנה בהיתר לתעשייה, ולפיכך ההתייחסות לבקשה ומעמדה צריכים להיות שונים.
2. כאמור לעיל, מעולם לא ניתן למקום היתר לשימוש חורג למסחר כמבוקש על ידי הוועדה המחוזית והולקחש"פ. הוועדה אישרה בעבר את תכנית פת/1262 ו-פת/1262/1 במסגרת סמכותה שלפי ס' 178 לחוק. הוועדה קבעה את התקופה שבה מותר להשתמש במבנה בשימוש חורג (תקופת מקסימום לחריגה).
- יצוין, כי הוועדה המקומית ביקשה לאשר תקופת שימוש של 15 שנה ואילו הוועדה המחוזית אישרה תקופה של 3 שנים לגבי שימושים שנמצאו בביקור במקום. לפי הוראות ס' 180 לחוק, תקופת המקסימום נקבעת בין השאר בשים לב "לשנות קיומו שחלפו ולמצבו אותה שעה התקופה המשוערת להמשך קיומו היעיל של הבנין ... מידתה ואופיה של החריגה ... האופי הציבורי של הבנין ... "
- יצוין שבמהלך התקופה מאז נדונו תכניות אלו – נשרף המבנה פעמיים. מכל מקום, בעת קביעת רשימת השימושים ותקופת המקסימום לחריגה – לא היה במקום שימוש לסופר מרקט.

נראה כי עם אישור תקופת המקסימום לחריגה לפי סעיף 180 כאמור לעיל - ניתק הקשר מהשימוש שהיה בתוקף ערב אישור התכנית שיעדה את המקום לחקלאות לבין היעוד הקודם שהיה תעשייה.

עוד יובהר, שהבקשה שעומדת בפנינו היא בקשה לשימוש חורג למסחר ולא לתעשייה. הבקשה היא לשימוש מסחרי המלווה בשטחי חניה נרחבים, תנועה של רכבים פרטיים ומסחריים, שילוט תאורה מבקרים ומשתמשים רבים שלהם היבטים סביבתיים שונים מההיתר המקורי.

- בנוסף, עם חלוף הזמנים, השתנו הנסיבות והיחס אל האזור הכלול במתחם שלגביו הופקדה תממ/10/3.

בין לבין, הופקדה תכנית מתאר מחוזית 10/3 ונקבעו מגבלות לפי ס' 98 לחוק התו"ב על פיהן אין לתת היתר לשימוש חורג, אלא אם מדובר בהארכת שימוש חורג, אשר נעשה בהתאם להיתר לשימוש חורג שניתן כדין לפני כניסת התנאים לתוקפם, ולרבות שניתן אישור הוועדה המחוזית והולקחש"פ. אנו עדים להליך של צמצום אפשרות הוצאת היתר בניה עם התגבשות התכנון לנחל הירקון. בודאי שנכון הדבר, לגבי שימוש שאינו תואם את התכנית שבתוקף. כיום אנו עומדים בשלב מתקדם ביותר שלאחר הפקדת התכנית ובטרם שמיעת ההתנגדויות. 3. מטרת תממ/10/3 הינה הפיכת האזור הכלול בתחומה ל"ריאה ירוקה" ושטחי נופש ברמה מקומית ומטרופולינית, כולל שיקום המערכת האקולוגית והנופית של הנחל. כאמור המתחם נמצא בתחום המיועד לשטח שימור משאבי טבע ונוף ובשטח ציבורי פתוח על גדות נחל שילה. שטחים אלו, הואיל והם צמודים לנחל, מיועדים להיות פנויים מבינוי וזאת לשם שימור הנחל, מעבר הולכי רגל, רוכבי אופניים וכדומה.

הוועדה רואה בשטחים הצמודים לנחל כבעלי חשיבות עליונה לשימור למתחם הנדון. אישור של בקשה לשימוש חורג, לדעת הוועדה יסתור את התכנון המושכל של השטח ע"י מוסדות התכנון, וזאת, בדרך של יצירת עובדות וזכויות בשטח אשר עשויות להכתיב, בפועל, את התכנון הראוי.

4. המבקשים טוענים כי הוועדה המקומית אישרה בעבר את השימוש החורג, ואישור הוועדה המחוזית והולקחש"פ לא נדרשו. טענה זו אינה נכונה ואינה מקובלת על הוועדה. המתחם היה קרקע חקלאית מוכרזת כמפורט לעיל. העובדה שבמפת ההכרזה צוין כי יש בו מבנים – אינה מחריגה שטח זה מההכרזה. עמדה זו גם הובהרה על-ידי הוועדה המחוזית במסגרת הערר בענין חידוש היתר בנייה. ההחלטה לתת היתר לשימוש חורג על-ידי הוועדה המקומית – היתה בניגוד לעמדת הוועדה המחוזית, ועל-כך אין חולק. הוועדה המחוזית סברה שנדרש אישורה ואישור הולקחש"פ.

5. מכל מקום, אישור של שימוש חורג כשמו כן הוא, חריג. לא ניתן להצדיק מתן שימוש חורג רק משום שניתן (על ידי הוועדה המקומית) בעבר. במשך כ-10 שנים המבקשים הפעילו את השימוש המסחרי במקום.

אין מקום לקבל את טענת המבקשים כאילו עם אישורו של שימוש חורג (על ידי הוועדה המקומית) – קמה זכות קנויה לכך שהמצב של שימוש חורג יימשך לנצח, וזאת בניגוד ליעוד שנקבע בתכניות שנכנסו לתוקף במהלך השנים, ובהתעלם ממגמות התכנון ביחס למתחם זה בפרט.

הערה: ד"ר שוקי אמרני, יו"ר הוועדה המחוזית לא השתתף בדיון.

החלטה: מח/150/1, ישיבה מס' 2005017 מתאריך 19/9/05

- א. התכנית הנדונה ענינה שינוי שלבי הביצוע בתכנית מח/150 - מתחם ה"חנה וסע" הסמוך למחלף "שפירים" הכולל אזורי חניה לרכב, תחנת רכבת, הסדרת הסתעפויות, מחלפים וכד' – וכל זאת על מנת להפעיל נתיב תנועה מהיר בדרך מס' 1 בקטע שבין מחלף שפירים ועד בסמוך למחלף קיבוץ גלויות. הנתיב המהיר נועד לשמש הן את התחבורה הציבורית והן כלי רכב פרטיים כ"נתיב אגרה".
- ב. בפרוייקט זה נקבעו – כחלק מראיה תחבורתית ותכנונית כוללת – שילוב של מספר אמצעי תחבורה שתכליתם ליתן מענה ברמה גבוהה לאחר מעורקי הכניסה הראשיים ללב מטרופולין ת"א אשר כיום סובל מעומס תחבורה קשה בחלק משעות היום.
- ג. אחד ממרכיבי הפתרון שנמצאו הוא שילוב תחנת רכבת במקום. כיום מבקשים היזמים להגמיש את הוראות התכנית כך שניתן יהיה להפעילו גם ללא הקמת תחנת הרכבת.
- ד. לאחר ששמעה את הסברי יזמי התכנית, נציגי רכבת ישראל ונציג המועצה האזורית עמק לוד סבורה הוועדה כי לא הוצגו בפניה נתונים המבהירים לאשורם את הקושי שבהקמת תחנת רכבת במקום לעת זו, במיוחד נוכח היקפי הביקושים הצפויים במקום (800-1000 נוסעים בשעה), בעוד שבתחנת כפר חב"ד הסמוכה הביקושים נמוכים לאין שיעור.
- ה. בהתאם לכך, מחליטה הוועדה לשוב ולדון בתכנית בהקדם, באחת מישיבותיה הקרובות כאשר בדיון זה יוצגו בפניה מגבלות, ככל שקיימות, בהקמת תחנת רכבת במקום זה, על פי השלביות שנקבעה, כולל בחינת האפשרות של צמצום עצירות הרכבת בשעות העומס בתחנת כפר חב"ד הסמוכה והמרתן בעצירות בפרוייקט זה.

הערה: ד"ר שוקי אמרני, יו"ר הועדה המחוזית לא השתתף בדיון.

נושא – מחוז מרכז (5): תכניות לאישור לפי סעיף 108(ג) לחוק:

להלן רשימת תוכניות אשר קיבלו תוקף בהתאם להוראות סעיף 108 ג' לחוק התכנון והבניה (מליאה לתאריך 19.9.2005)

מס' תכנית	מקום
פת-36/1216	פתח-תקוה
נת-15/750/א	נתניה
גז-23/393	לודים
רצ-2/20/1	ראשון לציון
כס-34/1/ה	כפר-סבא
הצ-173/1/1/א	שרונים

”האמור בכפוף למילוי התנאים שנקבעו בעבר למתן תוקף, ככל שנקבעו”